MÉTODO APROVAÇÃO OAB · SINOPSE

Direito Penal

Aplicação da lei penal, teoria do crime, concurso de pessoas, penas, extinção da punibilidade e os crimes em espécie mais cobrados, organizados do jeito que a FGV cobra.

6 questões na 1ª fase | Grupo **A** | Leitura: **cerca de 60 min**

Como usar esta sinopse

> A FGV cobra Direito Penal com casos curtos em que o candidato precisa enquadrar a conduta: houve tentativa ou desistência? Erro de tipo ou de proibição? Furto ou roubo? Concussão ou corrupção? Esta sinopse organiza os institutos que decidem as 6 questões e os números que mais aparecem.

6	4	3	13
questões por prova, em média	a meta mínima de acertos	fases da dosimetria	seções com tabelas e exemplos

O método de leitura

1. **Primeira leitura:** leia do começo ao fim, sem grifar. O objetivo é entender a lógica de cada instituto.
2. **Lei seca:** leia os artigos citados em cada seção. A FGV reproduz a redação literal nas alternativas.
3. **Questões:** faça as questões de Direito Penal na plataforma. Para cada erro, volte à seção correspondente.
4. **Revisão semanal:** releia só a última seção (pegadinhas, números e checklist).

LEI SECA
O dispositivo exato que você precisa ler.

COMO CAI
Uma situação no formato das questões da FGV, com a resposta explicada.

ATENÇÃO
A troca de palavras que a banca usa para derrubar candidatos.

PARA MEMORIZAR
Um atalho para guardar números, listas e prazos.

Sumário

1 Aplicação da lei penal
2 Fato típico: conduta, nexo e dolo
3 Erro de tipo e erro de proibição
4 Iter criminis e suas figuras
5 Ilicitude e culpabilidade
6 Concurso de pessoas
7 Penas e dosimetria
8 Benefícios: substituição, sursis e livramento
9 Concurso de crimes
10 Extinção da punibilidade e prescrição
11 Crimes contra a pessoa
12 Crimes contra o patrimônio e a Administração
13 Pegadinhas, números e revisão final

1 Aplicação da lei penal

- **Legalidade e anterioridade (art. 1º):** não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.
- **Abolitio criminis (art. 2º):** ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Os **efeitos civis** permanecem.
- **Novatio legis in mellius (art. 2º, parágrafo único):** a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, **ainda que decididos por sentença transitada em julgado**. Após o trânsito, a aplicação cabe ao juízo da execução (Súmula 611 do STF).
- **Lei excepcional ou temporária (art. 3º):** embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência (**ultra-atividade**).
- A lei penal mais grave aplica-se ao **crime continuado ou permanente** se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência (Súmula 711 do STF).

Tempo e lugar do crime

	Teoria	Regra
Tempo (art. 4º)	Atividade	Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. É o momento que define, por exemplo, a imputabilidade do agente.
Lugar (art. 6º)	Ubiquidade	Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

PARA MEMORIZAR

LUTA: **L**ugar = **U**biquidade; **T**empo = **A**tividade.

Extraterritorialidade (art. 7º)

- **Incondicionada:** crimes contra a vida ou a liberdade do Presidente da República; contra o patrimônio ou a fé pública da União, DF, Estados, Municípios, empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações; contra a administração pública, por quem está a seu serviço; e de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. O agente é punido segundo a lei brasileira, **ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro**.
- **Condicionada:** crimes que, por tratado, o Brasil se obrigou a reprimir; praticados por brasileiro; praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras privadas no estrangeiro e aí não julgados. Exige, entre outras condições, a entrada do agente no território nacional e a dupla tipicidade.

2 Fato típico: conduta, nexo e dolo

Relação de causalidade (art. 13)

- Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido (**conditio sine qua non**).

- **Superveniência de causa relativamente independente (§ 1º):** exclui a imputação quando, **por si só**, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Exemplo clássico: a vítima de um tiro morre no incêndio do hospital. O atirador responde por tentativa, não por homicídio consumado.
- **Omissão penalmente relevante (§ 2º):** o dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; a quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; e a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado (**garantidor**).

Dolo e culpa (art. 18)

Espécie	Característica
Dolo direto	O agente quis o resultado.
Dolo eventual	O agente assumiu o risco de produzi-lo: prevê o resultado e é indiferente a ele ("se acontecer, tanto faz").
Culpa consciente	O agente prevê o resultado, mas acredita sinceramente que ele não ocorrerá ("comigo não acontece").
Culpa inconsciente	O resultado era previsível, mas o agente não o previu. Modalidades: imprudência, negligência e imperícia.
Preterdolo	Dolo no antecedente e culpa no consequente. Exemplo: lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º).

- Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime senão quando o pratica **dolosamente** (art. 18, parágrafo único). O crime culposo precisa de previsão expressa.
- Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos **culposamente** (art. 19). Não há responsabilidade penal objetiva.

Princípio da insignificância

Exclui a tipicidade material. O STF exige quatro vetores: **mínima ofensividade** da conduta, **nenhuma periculosidade social** da ação, **reduzido grau de reprovabilidade** do comportamento e **inexpressividade da lesão** jurídica. Não se aplica, segundo o STJ, aos crimes contra a mulher no âmbito doméstico (Súmula 589), ao roubo e aos crimes contra a administração pública (Súmula 599), com exceção do descaminho, para o qual se admite até o limite de R$ 20 mil.

3 Erro de tipo e erro de proibição

	Erro de tipo (art. 20)	Erro de proibição (art. 21)
Sobre o quê	Sobre um **elemento** do tipo: o agente não sabe o que faz.	Sobre a **ilicitude** do fato: o agente sabe o que faz, mas acha que é permitido.
Exemplo	Pega a mala alheia achando que é a sua.	Turista que acha lícito portar certa droga, como no seu país.
Inevitável (escusável)	Exclui **dolo e culpa**.	**Isenta de pena** (exclui a culpabilidade).
Evitável (inescusável)	Exclui o dolo, mas permite a punição por **culpa**, se prevista em lei.	Reduz a pena de **1/6 a 1/3**.

- O desconhecimento da lei é inescusável (art. 21). O erro de proibição não é desconhecer a lei, e sim errar sobre a ilicitude da conduta concreta.
- **Erro sobre a pessoa (art. 20, § 3º):** não isenta de pena. Consideram-se as condições ou qualidades da **vítima pretendida**, e não as da atingida.
- **Aberratio ictus (art. 73):** erro na execução; por acidente, o agente atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse atingido a vítima pretendida; se atingir as duas, aplica-se a regra do concurso formal.
- **Descriminantes putativas (art. 20, § 1º):** é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Exemplo: legítima defesa putativa. Se o erro deriva de culpa, responde por crime culposo.
- **Erro provocado por terceiro (art. 20, § 2º):** responde pelo crime o terceiro que determina o erro.

> **COMO CAI**
>
> Caio quer matar o pai, mas, no escuro, atira e mata o vizinho, que confundiu com ele. **Incide a agravante de crime contra ascendente?**
>
> Sim. No erro sobre a pessoa, consideram-se as qualidades da vítima pretendida (o pai), e não as da vítima efetivamente atingida (art. 20, § 3º).

4 Iter criminis e suas figuras

O caminho do crime tem quatro fases: cogitação, preparação, execução e consumação. Em regra, a cogitação e os atos preparatórios não são puníveis.

Figura	Requisitos	Consequência
Tentativa art. 14, II	Iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias **alheias à vontade** do agente.	Pena do crime consumado, diminuída de **1/3 a 2/3**. Quanto mais perto da consumação, menor a redução.
Desistência voluntária art. 15	O agente **voluntariamente desiste** de prosseguir na execução.	Responde apenas pelos **atos já praticados**.
Arrependimento eficaz art. 15	Encerrada a execução, o agente **impede que o resultado se produza**.	Responde apenas pelos **atos já praticados**.
Arrependimento posterior art. 16	Crime cometido **sem violência ou grave ameaça** à pessoa; reparado o dano ou restituída a coisa, por **ato voluntário**, **até o recebimento da denúncia** ou queixa.	Pena reduzida de **1/3 a 2/3**. Após o recebimento da denúncia, a reparação é só atenuante (art. 65, III, b).
Crime impossível art. 17	Ineficácia **absoluta** do meio ou impropriedade **absoluta** do objeto.	Não se pune a tentativa. Exemplo: atirar em quem já estava morto.

- Não admitem tentativa: crimes culposos, preterdolosos, contravenções penais (art. 4º da LCP), crimes omissivos próprios, crimes habituais e crimes unissubsistentes.
- O sistema de vigilância por monitoramento eletrônico ou a existência de segurança no estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto (Súmula 567 do STJ).

PARA MEMORIZAR

Fórmula de Frank: na **desistência**, o agente "pode prosseguir, mas não quer". Na **tentativa**, "quer prosseguir, mas não pode".

5 Ilicitude e culpabilidade

Excludentes de ilicitude (art. 23)

- **Estado de necessidade (art. 24):** pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não era razoável exigir. Não pode alegá-lo quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Se era razoável exigir o sacrifício, a pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3.
- **Legítima defesa (art. 25):** usar moderadamente dos meios necessários para repelir **injusta agressão, atual ou iminente**, a direito seu ou de outrem. Também está em legítima defesa o **agente de segurança pública** que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes (parágrafo único, incluído pelo Pacote Anticrime).
- **Estrito cumprimento de dever legal** e **exercício regular de direito**.
- Em qualquer das hipóteses, o agente responde pelo **excesso** doloso ou culposo (art. 23, parágrafo único).

Estado de necessidade	Legítima defesa
Perigo atual, que pode vir de fato natural, de animal ou de pessoa.	Agressão humana injusta, atual ou iminente.
Conflito entre bens jurídicos lícitos.	Reação contra quem agride.
Exige que o perigo não pudesse ser evitado de outro modo.	Não exige fuga: basta a moderação no uso dos meios necessários.

Excludentes de culpabilidade

- **Inimputabilidade por doença mental (art. 26):** é isento de pena quem, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação, **inteiramente incapaz** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Há **absolvição imprópria**, com aplicação de medida de segurança. Se a capacidade era apenas reduzida (semi-imputável), a pena é reduzida de **1/3 a 2/3** ou substituída por medida de segurança.
- **Menoridade (art. 27):** os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, sujeitos às normas do ECA. O critério é biológico.
- **Emoção e paixão (art. 28, I)** não excluem a imputabilidade.
- **Embriaguez (art. 28, II):** a voluntária ou culposa **não exclui** a imputabilidade (*actio libera in causa*). Só a embriaguez **completa, proveniente de caso fortuito ou força maior**, isenta de pena; se incompleta, reduz de 1/3 a 2/3. A embriaguez preordenada é agravante (art. 61, II, l).
- **Coação moral irresistível e obediência hierárquica (art. 22):** se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, **não manifestamente ilegal**, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. A coação **física** irresistível exclui a própria conduta.

6 Concurso de pessoas

- **Teoria monista (art. 29):** quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, **na medida de sua culpabilidade**.
- **Participação de menor importância (§ 1º):** a pena pode ser diminuída de **1/6 a 1/3**. Não se aplica ao coautor.
- **Cooperação dolosamente distinta (§ 2º):** se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a **metade** se o resultado mais grave era previsível.
- **Circunstâncias incomunicáveis (art. 30):** não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter **pessoal**, salvo quando **elementares do crime**. Exemplo: a condição de funcionário público, elementar do peculato, comunica-se ao particular que sabe dela e participa do crime.
- **Casos de impunibilidade (art. 31):** o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado.

Figura	Conceito
Autor	Pratica o núcleo do tipo ou, pela teoria do domínio do fato, controla a realização do crime.
Partícipe	Concorre sem realizar o núcleo do tipo: induz, instiga ou auxilia materialmente.
Autor mediato	Usa pessoa sem culpabilidade como instrumento (inimputável, coagido, induzido em erro). Não há concurso de pessoas.
Autoria colateral	Dois agentes, sem saber um do outro, atuam para o mesmo resultado. Cada um responde pelo que causou; se não se souber quem causou, ambos respondem por tentativa (autoria incerta).

COMO CAI

A e B combinam um furto em uma casa. Lá dentro, sem que A soubesse, B estupra a moradora. **A responde pelo estupro?**

Não. A quis participar de crime menos grave e responde só pelo furto (cooperação dolosamente distinta, art. 29, § 2º), com pena aumentada até a metade apenas se o resultado mais grave fosse previsível.

7 Penas e dosimetria

As penas são **privativas de liberdade** (reclusão e detenção), **restritivas de direitos** e de **multa** (art. 32).

Regime inicial (art. 33)

Pena aplicada	Não reincidente	Reincidente
Superior a 8 anos	Fechado	Fechado
Superior a 4 e até 8 anos	Semiaberto (podendo ser fechado, se a pena for de reclusão)	Fechado
Até 4 anos	Aberto	Semiaberto, se favoráveis as circunstâncias judiciais (Súmula 269 do STJ)

- A **detenção** não admite regime inicial fechado, salvo regressão.
- A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para regime mais severo que o permitido pela pena aplicada (Súmula 718 do STF; Súmula 440 do STJ).
- O tempo de prisão provisória é computado para fins de fixação do regime inicial (detração, CPP, art. 387, § 2º).

O critério trifásico (art. 68)

1. **Pena-base:** fixada com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima).
2. **Pena intermediária:** agravantes (arts. 61 e 62) e atenuantes (arts. 65 e 66). A incidência de circunstância atenuante **não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal** (Súmula 231 do STJ).
3. **Pena definitiva:** causas de aumento e de diminuição, que podem levar a pena abaixo do mínimo ou acima do máximo.

Agravantes e atenuantes mais cobradas

AGRAVANTES (ART. 61)

- Reincidência.
- Motivo fútil ou torpe.
- Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge.
- Com abuso de autoridade ou violência contra a mulher.
- Contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida.
- Em estado de embriaguez preordenada.

ATENUANTES (ART. 65)

- Agente menor de **21 anos na data do fato** ou maior de **70 na data da sentença**.
- Desconhecimento da lei.
- **Confissão espontânea** da autoria perante a autoridade. Incide mesmo se parcial ou qualificada, quando usada para fundamentar a condenação (Súmula 545 do STJ).
- Reparação do dano antes do julgamento.
- Crime sob a influência de multidão em tumulto que não provocou.

Reincidência (art. 63): verifica-se quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior. Não prevalece a condenação anterior se, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, tiver decorrido período superior a **5 anos** (art. 64, I). Não se consideram os crimes militares próprios e políticos.

8 Benefícios: substituição, sursis e livramento

Benefício	Requisitos	Detalhes
Substituição por restritivas de direitos art. 44	Pena aplicada **não superior a 4 anos** e crime cometido **sem violência ou grave ameaça** à pessoa, ou crime **culposo** (qualquer pena); réu não reincidente em crime doloso; circunstâncias judiciais favoráveis.	Reincidente pode obter, se a medida for socialmente recomendável e a reincidência não for específica. Pena até 1 ano: uma restritiva ou multa; acima de 1 ano: uma restritiva e multa, ou duas restritivas.
Suspensão condicional da pena (sursis) art. 77	Pena **não superior a 2 anos**; não reincidente em crime doloso; circunstâncias favoráveis; não indicada a substituição por restritiva de direitos.	Período de prova de **2 a 4 anos**. Sursis etário (maior de 70) ou humanitário (razões de saúde): pena até **4 anos**, período de prova de 4 a 6 anos.
Livramento condicional art. 83	Pena igual ou superior a **2 anos**; cumprimento de mais de **1/3** (não reincidente em crime doloso e com bons antecedentes), mais da **metade** (reincidente em crime doloso) ou mais de **2/3** (hediondos e equiparados, se não for reincidente específico); bom comportamento; reparação do dano, salvo impossibilidade.	O Pacote Anticrime exige também não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Vedado ao condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte (Lei 13.964/2019).

ATENÇÃO

A **multa** e a pena restritiva de direitos não admitem sursis (art. 80). E a reincidência em crime doloso, em regra, impede tanto a substituição quanto o sursis, mas a condenação anterior apenas à pena de **multa** não impede o sursis (art. 77, § 1º).

9 Concurso de crimes

Espécie	Configuração	Pena
Material art. 69	Mais de uma ação ou omissão, dois ou mais crimes.	**Soma** das penas (cúmulo material).
Formal próprio art. 70, 1ª parte	Uma só ação ou omissão, dois ou mais crimes, sem desígnios autônomos.	A mais grave, ou uma delas se iguais, aumentada de **1/6 até 1/2** (exasperação).
Formal impróprio art. 70, 2ª parte	Uma só ação dolosa, com **desígnios autônomos** em relação a cada crime.	**Soma** das penas.
Continuado art. 71	Mais de uma ação, crimes da mesma espécie, que pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução devem ser havidos como continuação do primeiro.	A mais grave aumentada de **1/6 a 2/3**. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça: até o **triplo** (continuidade específica).

- A pena resultante da exasperação não pode exceder a que seria cabível pela soma das penas (**concurso material benéfico**, art. 70, parágrafo único).
- No concurso de crimes, a **multa** é aplicada distinta e integralmente (art. 72).
- A prescrição incide sobre a pena de cada crime, isoladamente (art. 119). No crime continuado, não se computa o acréscimo decorrente da continuação (Súmula 497 do STF).
- O limite máximo de cumprimento das penas privativas de liberdade é de **40 anos** (art. 75, com a redação do Pacote Anticrime).

10 Extinção da punibilidade e prescrição

Causas de extinção (art. 107)

Morte do agente; anistia, graça ou indulto; **abolitio criminis**; prescrição, decadência ou perempção; renúncia ao direito de queixa ou perdão aceito, nos crimes de ação privada; retratação do agente, nos casos em que a lei a admite; perdão judicial, nos casos previstos em lei.

- A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, **não subsistindo qualquer efeito condenatório** (Súmula 18 do STJ).
- A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este (art. 108).

Prazos prescricionais (art. 109)

Pena máxima (ou aplicada)	Prescreve em
Inferior a 1 ano	**3 anos**
De 1 a 2 anos	**4 anos**
Superior a 2 e até 4 anos	**8 anos**
Superior a 4 e até 8 anos	**12 anos**
Superior a 8 e até 12 anos	**16 anos**
Superior a 12 anos	**20 anos**

- Os prazos são **reduzidos de metade** quando o criminoso era, ao tempo do crime, **menor de 21 anos**, ou, na data da sentença, **maior de 70 anos** (art. 115).
- A prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela **pena aplicada** (art. 110, § 1º). Ela **não pode ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa**: desde a Lei 12.234/2010, não existe prescrição retroativa entre o fato e o recebimento da denúncia.
- A prescrição da pretensão executória é aumentada de **1/3** se o condenado é reincidente (art. 110). A reincidência **não** influi na prescrição da pretensão punitiva (Súmula 220 do STJ).
- **Causas interruptivas (art. 117):** recebimento da denúncia ou queixa; pronúncia; decisão confirmatória da pronúncia; publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; início ou continuação do cumprimento da pena; reincidência.
- **Termo inicial (art. 111):** do dia em que o crime se consumou; na tentativa, do dia em que cessou a atividade; nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência; nos crimes contra a dignidade sexual de

criança ou adolescente, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a ação penal já tiver sido proposta.

COMO CAI

João, com 19 anos na data do fato, praticou furto simples (pena de 1 a 4 anos). **Qual o prazo da prescrição da pretensão punitiva em abstrato?**

4 anos. A pena máxima de 4 anos prescreve em 8 (art. 109, IV), prazo reduzido pela metade porque João era menor de 21 anos ao tempo do crime (art. 115).

11 Crimes contra a pessoa

Homicídio (art. 121)

- **Simples:** reclusão de 6 a 20 anos. **Privilegiado (§ 1º):** relevante valor social ou moral, ou domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima. Reduz de 1/6 a 1/3.
- **Qualificado (§ 2º):** reclusão de 12 a 30 anos. Motivo torpe ou fútil; meio cruel, insidioso ou que possa resultar perigo comum (veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura); recurso que dificulte a defesa da vítima (traição, emboscada, dissimulação); para assegurar outro crime; contra integrante das forças de segurança em razão da função, entre outras. É **hediondo**.
- É possível o **homicídio qualificado-privilegiado**, desde que a qualificadora seja de natureza **objetiva** (meio ou modo de execução). Nesse caso, não é hediondo.
- **Feminicídio:** desde a Lei 14.994/2024, é **crime autônomo** (art. 121-A), com pena de reclusão de **20 a 40 anos**, quando a mulher é morta por razões da condição do sexo feminino (violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher).
- **Culposo (§ 3º):** detenção de 1 a 3 anos. O juiz pode deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção se torne desnecessária (**perdão judicial**, § 5º).

Lesão corporal (art. 129)

Grave (§ 1º) · reclusão de 1 a 5 anos	Gravíssima (§ 2º) · reclusão de 2 a 8 anos
Incapacidade para as ocupações habituais por mais de **30 dias**; perigo de vida; debilidade permanente de membro, sentido ou função; aceleração de parto.	Incapacidade permanente para o trabalho; enfermidade incurável; perda ou inutilização de membro, sentido ou função; deformidade permanente; **aborto**.

A lesão corporal **leve** e a **culposa** dependem de representação (Lei 9.099/95, art. 88), salvo nos casos de violência doméstica contra a mulher, em que a ação é pública incondicionada (Súmula 542 do STJ).

Crimes contra a honra (arts. 138 a 145)

Crime	Conduta	Exceção da verdade e retratação
Calúnia	Imputar falsamente **fato definido como crime**.	Admite exceção da verdade, com exceções (art. 138, § 3º). A retratação antes da sentença isenta de pena.
Difamação	Imputar **fato ofensivo à reputação**, verdadeiro ou falso.	Só admite exceção da verdade se o ofendido for **funcionário público** e a ofensa relativa ao exercício de suas funções. A retratação antes da sentença isenta de pena.
Injúria	Ofender a **dignidade ou o decoro**, sem imputar fato.	Não admite exceção da verdade nem retratação. O juiz pode deixar de aplicar a pena se o ofendido provocou diretamente a injúria ou houve retorsão imediata.

A **injúria racial** deixou o Código Penal e passou a ser crime de racismo (Lei 7.716/89, art. 2º-A, incluído pela Lei 14.532/2023), imprescritível e inafiançável. Em regra, os crimes contra a honra são de ação penal privada (art. 145).

Crimes contra a dignidade sexual

- **Estupro (art. 213):** constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. É crime hediondo.
- **Estupro de vulnerável (art. 217-A):** conjunção carnal ou outro ato libidinoso com **menor de 14 anos**, ou com quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento ou não pode oferecer resistência. O **consentimento da vítima, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso são irrelevantes** (Súmula 593 do STJ; art. 217-A, § 5º).
- Desde a Lei 13.718/2018, os crimes contra a liberdade sexual e os crimes sexuais contra vulnerável são de **ação penal pública incondicionada** (art. 225).

12 Crimes contra o patrimônio e a Administração

Crime	Núcleo e elementos	Detalhes cobrados
Furto art. 155	Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, **sem violência ou grave ameaça**.	**Privilegiado (§ 2º):** réu primário e coisa de pequeno valor (até 1 salário mínimo, para o STJ). Admite-se o privilégio no furto qualificado, se a qualificadora for objetiva (Súmula 511 do STJ). Consuma-se com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e sem posse mansa e pacífica (STJ, Tema 934).
Roubo art. 157	Subtrair coisa alheia móvel mediante **grave ameaça ou violência** à pessoa, ou depois de havê-la reduzido à impossibilidade de resistência.	**Impróprio (§ 1º):** a violência vem logo depois da subtração, para assegurar a impunidade ou a detenção da coisa. Aumenta de **2/3** se há emprego de arma de fogo (§ 2º-A). Consuma-se com a inversão da posse (Súmula 582 do STJ).
Latrocínio art. 157, § 3º, II	Roubo com resultado **morte**, dolosa ou culposa.	Reclusão de 20 a 30 anos. É **hediondo**. Há latrocínio consumado quando o homicídio se consuma, ainda que não se realize a subtração (Súmula 610 do STF). É julgado pelo juiz singular, não pelo júri (Súmula 603 do STF).
Extorsão art. 158	Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, para obter vantagem econômica.	É crime **formal**: consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida (Súmula 96 do STJ). A colaboração da vítima é indispensável (diferença em relação ao roubo).
Estelionato art. 171	Obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em **erro**, mediante artifício, ardil ou outro meio fraudulento.	Desde o Pacote Anticrime, a ação é **pública condicionada à representação**, salvo se a vítima for a administração pública, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos ou incapaz (§ 5º).
Receptação art. 180	Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa que **sabe** ser produto de crime.	Na modalidade culposa (§ 3º), a natureza, a desproporção entre o valor e o preço ou a condição de quem oferece devem fazer presumir a origem criminosa. É punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime anterior.

Escusas absolutórias (arts. 181 a 183): é isento de pena quem comete crime contra o patrimônio, **sem violência ou grave ameaça**, em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal, ou de ascendente ou descendente. A isenção **não se aplica** se a vítima tiver idade igual ou superior a **60 anos**, nem ao estranho que participa do crime.

Crimes contra a administração pública

Crime	Verbo-chave e particularidades
Peculato (art. 312)	Funcionário que se **apropria** de dinheiro, valor ou bem de que tem a posse em razão do cargo, ou o **desvia**. No peculato **culposo**, a reparação do dano antes da sentença irrecorrível **extingue a punibilidade**; se posterior, reduz de metade a pena imposta (§ 3º).
Concussão (art. 316)	Funcionário que **exige** vantagem indevida, em razão da função. A vítima cede por medo.
Corrupção passiva (art. 317)	Funcionário que **solicita, recebe ou aceita promessa** de vantagem indevida. É crime formal.
Corrupção ativa (art. 333)	Particular que **oferece ou promete** vantagem indevida a funcionário, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Quem apenas cede à exigência do funcionário (concussão) **não** comete corrupção ativa.
Prevaricação (art. 319)	Retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra lei, para satisfazer **interesse ou sentimento pessoal**.
Desacato (art. 331)	Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. O STF reconheceu sua constitucionalidade (ADPF 496).

Considera-se **funcionário público**, para efeitos penais, quem exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, e, por equiparação, quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração (art. 327).

> **PARA MEMORIZAR**
> **Exigir** = concussão. **Solicitar, receber, aceitar** = corrupção passiva. **Oferecer, prometer** = corrupção ativa.

13 Pegadinhas, números e revisão final

As 15 pegadinhas que a FGV mais usa

1. Dizer que a abolitio criminis apaga os efeitos civis da condenação.
2. Negar a retroatividade da lei benéfica após o trânsito em julgado.
3. Trocar a teoria do tempo (atividade) pela do lugar (ubiquidade).
4. Dizer que o erro de proibição evitável exclui o dolo. Ele só reduz a pena.
5. No erro sobre a pessoa, considerar as qualidades da vítima atingida.
6. Confundir desistência voluntária (responde pelos atos praticados) com tentativa (redução de 1/3 a 2/3).
7. Admitir arrependimento posterior em crime com violência, ou após o recebimento da denúncia.
8. Dizer que a embriaguez voluntária completa isenta de pena.
9. Aplicar a redução da atenuante abaixo do mínimo legal.
10. Conceder substituição por restritiva de direitos a crime com violência ou grave ameaça.

L1. Reconhecer prescrição retroativa entre o fato e o recebimento da denúncia.

L2. Esquecer a redução pela metade do prazo prescricional para o menor de 21 ou maior de 70.

L3. Dizer que o latrocínio exige a subtração consumada, ou que é julgado pelo júri.

L4. Aplicar a escusa absolutória a vítima com 60 anos ou mais.

L5. Dizer que quem paga a propina exigida pelo funcionário comete corrupção ativa.

Tabela de números

Regra	Número	Fonte
Tentativa · arrependimento posterior (redução)	**1/3 a 2/3**	arts. 14 e 16
Erro de proibição evitável (redução)	**1/6 a 1/3**	art. 21
Semi-imputabilidade · embriaguez fortuita incompleta	**1/3 a 2/3**	arts. 26 e 28
Participação de menor importância	**1/6 a 1/3**	art. 29, § 1º
Regime: fechado · semiaberto · aberto	**> 8 · > 4 a 8 · ≤ 4 anos**	art. 33
Período depurador da reincidência	**5 anos**	art. 64
Substituição por restritiva de direitos	**até 4 anos**	art. 44
Sursis: pena · período de prova	**até 2 anos · 2 a 4**	art. 77
Livramento: não reincidente · reincidente · hediondo	**1/3 · 1/2 · 2/3**	art. 83
Concurso formal · crime continuado (aumento)	**1/6 a 1/2 · 1/6 a 2/3**	arts. 70 e 71
Limite de cumprimento de pena	**40 anos**	art. 75
Prescrição: pena < 1 ano · 1 a 2 · até 4 · até 8 · até 12 · > 12	**3 · 4 · 8 · 12 · 16 · 20 anos**	art. 109
Redução do prazo prescricional (menor de 21 · maior de 70)	**metade**	art. 115
Homicídio simples · qualificado · feminicídio	**6-20 · 12-30 · 20-40 anos**	arts. 121 e 121-A
Lesão grave por incapacidade	**mais de 30 dias**	art. 129, § 1º
Estupro de vulnerável: idade	**menor de 14**	art. 217-A
Roubo com arma de fogo (aumento)	**2/3**	art. 157, § 2º-A
Escusa absolutória não se aplica a vítima com	**60 anos ou mais**	art. 183

Checklist da véspera

- ☐ Sei as regras de retroatividade, ultra-atividade, tempo e lugar do crime.
- ☐ Sei distinguir dolo eventual de culpa consciente.
- ☐ Sei as consequências do erro de tipo e do erro de proibição.

- [ ] Sei a tabela do iter criminis (tentativa, desistência, arrependimentos, crime impossível).
- [ ] Sei as excludentes de ilicitude e de culpabilidade.
- [ ] Sei os regimes iniciais e o critério trifásico.
- [ ] Sei os requisitos de substituição, sursis e livramento.
- [ ] Sei a tabela de prescrição e as regras do art. 115.
- [ ] Sei distinguir furto, roubo, extorsão e estelionato, e concussão das corrupções.

LEITURA OBRIGATÓRIA DE LEI SECA

Código Penal: arts. 1º a 7º, 13 a 31, 32 a 52, 59 a 83, 107 a 119, 121 a 129, 138 a 145, 155 a 183, 213 a 217-A, 225, 312 a 333 · Lei 8.072/1990 (crimes hediondos).

Sinopse elaborada para o Método Aprovação OAB com base no Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940) e alterações, incluindo o Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) e a Lei 14.994/2024 (feminicídio), e na jurisprudência do STF e do STJ citada no texto. Confira sempre a redação atualizada da lei.